



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 194 (XXXVIII) — Nr. 207

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRĂRI ȘI ALTE ACTE

Mărti, 17 martie 2026

SUMAR

Nr.	Pagina
LEGI ȘI DECRETE	
33. — Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 236/2022 privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.....	2
178. — Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 236/2022 privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative	3
DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE	
Decizia nr. 7 din 28 ianuarie 2025 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 22 alin. (1) din capitolul VIII din anexa nr. V la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, raportat la numărul crt. 4 din capitolul I lit. B din anexa nr. V la Legea-cadru nr. 153/2017	3–5
Decizia nr. 581 din 6 noiembrie 2025 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 91 alin. (1) lit. c) și ale art. 93 alin. (3) din Codul penal	6–8
DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI	
84. — Decizie privind numirea membrilor Comisiei pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale înalților funcționari publici	9
ACTE ALE ÎNALTEI CURȚI DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE	
Decizia nr. 39 din 23 februarie 2026 (Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală)	10–16

LEGI ȘI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR

SENATUL

LEGE

**pentru modificarea și completarea Legii nr. 236/2022
privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare,
precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative****Parlamentul României adoptă prezenta lege.**

Art. I. — Legea nr. 236/2022 privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 737 din 22 iulie 2022, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, după punctul 6 se introduc două noi puncte, pct. 61 și 62, cu următorul cuprins:

„61. *contraparte centrală sau CPC* — o persoană juridică, astfel cum este definită la art. 2 pct. 1 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare *Regulamentul (UE) nr. 648/2012*;

62. *contraparte centrală calificată sau CPCC* — o persoană juridică, astfel cum este definită la art. 4 alin. (1) pct. 88 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;”.

2. La articolul 25, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) supravegherea instituțiilor financiare și a piețelor financiare, inclusiv supravegherea entităților financiare autorizate să funcționeze în calitate de contrapărți centrale în cazul în care contrapărțile centrale au fost recunoscute în temeiul art. 25 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;”.

3. La articolul 30 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

„b) procese eficace de identificare, administrare, monitorizare și raportare a riscurilor la care este sau poate fi expusă S.S.I.F. sau a riscurilor pe care S.S.I.F. le prezintă sau le poate prezenta pentru alții, inclusiv a riscului de concentrare rezultat din expunerile față de contrapărți centrale, potrivit dispozițiilor art. 7a din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;”.

4. La articolul 34 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, lit. e), cu următorul cuprins:

„e) sursele și efectele semnificative ale riscului de concentrare rezultat din expunerile față de contrapărți centrale și orice impact semnificativ asupra fondurilor proprii.”

5. La articolul 34, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (6), cu următorul cuprins:

„(6) În sensul prevederilor alin. (1) lit. e), organul de conducere al S.S.I.F. elaborează planuri specifice și obiective cuantificabile, în conformitate cu cerințele prevăzute la art. 7a din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, pentru a monitoriza și a aborda riscul de concentrare rezultat din expunerile față de contrapărțile centrale care oferă servicii de importanță sistemică

semnificativă pentru Uniunea Europeană sau pentru unul ori mai multe dintre statele membre ale acesteia.”

6. La articolul 44, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:

„(3) În sensul prevederilor alin. (1) lit. a), A.S.F. evaluează și monitorizează evoluțiile practicilor S.S.I.F. în ceea ce privește gestionarea riscului de concentrare rezultat pentru acestea din expunerile față de contrapărți centrale, inclusiv planurile specifice elaborate de S.S.I.F. în conformitate cu dispozițiile art. 34 alin. (6), precum și progresele înregistrate în ceea ce privește adaptarea modelelor lor de afaceri potrivit dispozițiilor art. 7a din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.”

7. La articolul 49 alineatul (2), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) În sensul prevederilor art. 34, 35, 44, 45, 47 și 48 și în vederea aplicării Regulamentului (UE) 2019/2.033, A.S.F. dispune de următoarele competențe:”.

8. La articolul 49 alineatul (2), după litera m) se introduce o nouă literă, lit. n), cu următorul cuprins:

„n) de a impune S.S.I.F. să reducă expunerile față de o contraparte centrală sau să realinieze expunerile din conturile lor de compensare în conformitate cu dispozițiile art. 7a din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, în cazul în care A.S.F. consideră că există un risc de concentrare excesiv cauzat de expunerile față de contrapartea centrală respectivă.”

9. Mențiunea privind transpunerea normelor europene se modifică și va avea următorul cuprins:

„Prezenta lege transpune prevederile:

a) Directivei (UE) 2019/2.034 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind supravegherea prudențială a firmelor de investiții și de modificare a Directivelor 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE și 2014/65/UE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 314/64 din 5 decembrie 2019, cu excepția art. 60, 61 și art. 62 pct. 21-23;

b) art. 3 din Directiva (UE) 2024/2.994 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2024 de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2013/36/UE și (UE) 2019/2.034 în ceea ce privește tratamentul riscului de concentrare rezultat din expuneri față de contrapărți centrale și al riscului de contraparte pentru tranzacțiile cu instrumente financiare derivate compensate la nivel central, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L din 4 decembrie 2024.”

Art. II. — Prezenta lege intră în vigoare la data de 25 iunie 2026.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
NATALIA-ELENA INTOTERO

PREȘEDINTELE SENATULUI
MIRCEA ABRUDEAN

București, 17 martie 2026.
Nr. 33.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

**privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea
Legii nr. 236/2022 privind supravegherea prudențială
a societăților de servicii de investiții financiare, precum și
pentru modificarea și completarea unor acte normative**

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată,

Președintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. — Se promulgă Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 236/2022 privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
NICUȘOR-DANIEL DAN

București, 17 martie 2026.
Nr. 178.

D E C I Z I I A L E C U R Ţ I I C O N S T I T U Ţ I O N A L E

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A Nr. 7
din 28 ianuarie 2025

**referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 22 alin. (1) din capitolul VIII
din anexa nr. V la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului
plătit din fonduri publice, raportat la numărul crt. 4 din capitolul I lit. B
din anexa nr. V la Legea-cadru nr. 153/2017**

Marian Enache	— președinte
Mihaela Ciochină	— judecător
Cristian Deliorga	— judecător
Laura-Iuliana Scântei	— judecător
Gheorghe Stan	— judecător
Livia Doina Stanciu	— judecător
Elena-Simina Tănăsescu	— judecător
Varga Attila	— judecător
Fabian Niculae	— magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ioan-Sorin-Daniel Chiriazii.

1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 22 alin. (1) din capitolul VIII din anexa nr. V la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, raportat la numărul crt. 4 din capitolul I lit. B din anexa nr. V la Legea-cadru nr. 153/2017, excepție ridicată de Bălosu Filuș-Sergiu și alții în Dosarul nr. 2.101/2/2019 al Curții de Apel București — Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 358D/2020.

2. La apelul nominal se constată lipsa părților. Procedura de înștiințare este legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă asupra faptului că autorii excepției de neconstituționalitate au formulat note scrise prin care solicită admiterea acesteia.

4. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public care pune concluzii de respingere, ca inadmisibilă, a excepției de neconstituționalitate întrucât în cauză este criticată o problemă de aplicare a legii rezultată dintr-o normă de trimitere.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

5. Prin Încheierea din 17 decembrie 2019, pronunțată în Dosarul nr. 2.101/2/2019, **Curtea de Apel București — Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 22 alin. (1) din secțiunea a 6-a din capitolul VIII din anexa nr. V la Legea-cadru nr. 153/2017**

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, raportat la numărul crt. 4 de la capitolul I lit. B din anexa nr. V la Legea-cadru nr. 153/2017. Excepția a fost ridicată de Bălosu Filuș-Sergiu și alții într-o cauză având ca obiect soluționarea unei cereri privind drepturi salariale.

6. În motivarea excepției de neconstituționalitate, autorii acesteia arată, în esență, că excluderea sau limitarea vechimii în funcție, ca element de determinare a salariilor specialiștilor Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) este neconstituțională pentru că duce la discriminarea acestora față de celelalte persoane remunerate din fondurile publice care beneficiază de vechime în funcție.

7. Din tot personalul DIICOT, numai specialiștilor nu le este recunoscută și valorificată vechimea în funcție, în condițiile în care șoferii, grefierii, aprozii, experții criminaliști, referenții, beneficiază de ierarhizarea salariilor pe verticală (vechimea în funcție). Totodată, se creează o discriminare și între reclamanți, întrucât, indiferent de vechimea în funcție, toți au același salariu deși pentru personalul menționat în anexa nr. V cap. I lit. B sunt prevăzute, conform nr. crt. 4, salarii de bază diferențiate pe 6 praguri de vechime în funcție.

8. De asemenea, luarea în considerare numai a pragului minim, corespunzător vechimii de bază și nevalorificarea vechimii reale în funcție reprezintă o gravă încălcare a dreptului la muncă a dreptului de a fi remunerat pentru munca prestată conform principiilor care guvernează salarizarea din fonduri publice, respectiv principiul legalității și principiul ierarhizării.

9. Pe de-o parte, este firesc ca definiția vechimii în funcție din nota de subsol nr. 1 de la tabelul prevăzut în cap. I lit. B din anexa nr. V la Legea-cadru nr. 153/2017 să îi privească numai pe judecători, procurori, personalul asimilat acestora, magistrați-asistenți sau auditori de justiție, întrucât aceștia sunt beneficiarii direcți ai grilei de salarizare (de unde și sintagma „în sensul prezentului capitol”, respectiv în sensul capitolului I intitulat „Indemnizația de încadrare pentru judecători, procurori, magistrați-asistenți”).

10. Pe de altă parte, definiția din nota de subsol menționată mai sus prevede un beneficiu pentru destinatari, în sensul că vechimea în funcție a unui procuror nu se raportează numai la vechimea în funcția de procuror, ci și la cea în funcția de judecător, magistrat-asistent etc. dacă persoana respectivă ar fi avut în trecut calitatea de judecător, magistrat-asistent etc. Ca atare, definiția din nota de subsol conferă dreptul destinatarilor direcți ai grilei la un cumul al vechimii în funcție. Or, autorii excepției nu pretind un astfel de beneficiu, deci nu susțin că le sunt aplicabile prevederile acestei note de subsol, ci solicită numai recunoașterea vechimii reale în funcția de specialiști în cadrul DIICOT.

11. **Curtea de Apel București — Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal** apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată.

12. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

13. **Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului** nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

14. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

15. **Obiectul excepției de neconstituționalitate** îl constituie prevederile art. 22 alin. (1) din capitolul VIII din anexa nr. V la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, raportat la numărul crt. 4 de la capitolul I lit. B din anexa nr. V la Legea-cadru nr. 153/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017.

16. Dispozițiile capitolului I lit. B și ale capitolului VIII din anexa nr. V la Legea-cadru nr. 153/2017 reglementează indemnizația de încadrare pentru procurori, respectiv salariile de bază pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanțelor și parchetelor.

17. Dispozițiile legale criticate punctual au următorul conținut:
— Art. 22 alin. (1) din anexa nr. V la Legea-cadru nr. 153/2017: „(1) *Salariile de bază pentru specialiștii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, inclusiv al Direcției Naționale Anticorupție și al Direcției de Investigare a Infrațiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și al celorlalte parchete, sunt prevăzute în prezenta anexă la cap. I lit. B nr. crt. 4.*”

18. Autorii excepției susțin că dispozițiile de lege criticate contravin prevederilor constituționale ale art. 16 — *Egalitatea în drepturi*, ale art. 41 — *Munca și protecția socială a muncii*, precum și ale art. 53 — *Restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți*.

19. Examinând excepția de neconstituționalitate, instanța de contencios constituțional reține că s-a mai pronunțat asupra prevederilor legale criticate, dar prin raportare la critici formulate dintr-o perspectivă diferită.

20. Curtea constată că, în realitate, autorii excepției contestă o situație de fapt nefavorabilă, cauzată, în esență, de aplicarea dispozițiilor criticate care fac o diferențiere între specialiștii D.I.I.C.O.T., pe de o parte, și judecători, procurori și magistrați-asistenți, de cealaltă parte, în ceea ce privește vechimea în funcție, concept diferit de vechimea în muncă. Însă această chestiune privește interpretarea și aplicarea legii de către instanțele judecătorești.

21. De altfel, Curtea reține că Înalta Curte de Casație și Justiție — Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept s-a pronunțat asupra acestei chestiuni prin Decizia nr. 31 din 17 mai 2021 privind interpretarea și aplicarea principiului ierarhizării pe verticală, cât și pe orizontală, în cadrul aceluiași domeniu, în funcție de complexitatea și importanța activității

desfășurate, potrivit prevederilor art. 6 lit. f) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare. Prin această decizie, instanța supremă a decis că, în cazul personalului din cadrul Direcției Naționale Anticorupție și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism care nu are o grilă proprie de salarizare, trimiterea la prevederile nr. crt. 4 lit. B de la cap. I din anexa nr. V la același act normativ vizează aplicarea acestor dispoziții doar în ceea ce privește vechimea în muncă, nu și vechimea în funcție.

22. Astfel, instanța supremă a arătat că faptul că prin nota de subsol nr. 1 la tabelul prevăzut în cap. I lit. B din anexa nr. V la Legea-cadru nr. 153/2017 se prevede că prin „*vechime în funcție*” în sensul capitolului se înțelege vechimea în funcția de judecător, procuror, personal asimilat acestora, magistrat-asistent sau auditor de justiție denotă că ierarhizarea salarizării în funcție de această vechime nu se poate aplica decât categoriilor de personal expres prevăzute, nu și categoriilor de personal a căror salarizare se stabilește prin „trimitere” la coeficientul de ierarhizare.

23. Mențiunea expresă a legiuitorului privind înțelegerea noțiunii de „*vechime în funcție*” trebuie interpretată în sensul limitării la funcțiile special și limitativ prevăzute în nota de subsol anterior evocată.

24. Cu privire la interpretarea și aplicarea legii, Curtea Constituțională, în jurisprudența sa, a reținut că acestea acoperă identificarea normei aplicabile, analiza conținutului său și o necesară adaptare a acesteia la faptele juridice pe care le-a stabilit, iar instanța de judecată este cea care poate dispune de

instrumentele necesare pentru a decide cu privire la aceste aspecte (a se vedea Decizia nr. 838 din 27 mai 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 3 iulie 2009). Printr-o jurisprudență constantă, Curtea s-a pronunțat cu privire la competența exclusivă a instanțelor judecătorești de a soluționa probleme care țin de interpretarea și/sau aplicarea legii. Astfel, prin Decizia nr. 504 din 7 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 22 decembrie 2014, paragraful 14, Curtea s-a pronunțat în sensul că, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 47/1992, aceasta asigură controlul de constituționalitate a legilor, a ordonanțelor Guvernului, a tratatelor internaționale și a regulamentelor Parlamentului, prin raportare la dispozițiile și principiile Constituției. Așadar, aplicarea și interpretarea legii nu intră sub incidența controlului de constituționalitate exercitat de Curtea Constituțională, acestea fiind de resortul exclusiv al instanței de judecată care judecă fondul cauzei, precum și, eventual, al instanțelor de control judiciar, astfel cum rezultă din prevederile coroborate ale art. 126 alin. (1) și (3) din Constituție. Prin urmare, având în vedere că în prezenta cauză critica formulată vizează modul de interpretare și aplicare a legii la speța dedusă judecării, soluționarea acesteia excedează competenței Curții Constituționale. Potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, Curtea „*se pronunță numai asupra constituționalității actelor cu privire la care a fost sesizată*”, iar nu cu privire la modul de interpretare și aplicare a legii în concret la o cauză. Prin urmare, excepția de neconstituționalitate a prevederilor legale criticate este inadmisibilă, prin prisma art. 2 alin. (2) și (3) din Legea nr. 47/1992.

25. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 22 alin. (1) din capitolul VIII din anexa nr. V la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, raportat la numărul crt. 4 din capitolul I lit. B din anexa nr. V la Legea-cadru nr. 153/2017, excepție ridicată de Bălosu Filuș-Sergiu și alții în Dosarul nr. 2.101/2/2019 al Curții de Apel București — Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal.

Definitivă și general obligatorie.

Decizia se comunică Curții de Apel București — Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunțată în ședința din data de 28 ianuarie 2025.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE

pentru **MARIAN ENACHE**,

în temeiul art. 426 alin. (4) din Codul de procedură civilă

coroborat cu art. 14 din Legea nr. 47/1992

privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale,

semnează

ELENA-SIMINA TĂNĂSESCU

Magistrat-asistent,
Fabian Niculae

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

DECIZIA Nr. 581

din 6 noiembrie 2025

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor
art. 91 alin. (1) lit. c) și ale art. 93 alin. (3) din Codul penal

Elena-Simina Tănăsescu	— președinte
Asztalos Csaba-Ferenc	— judecător
Mihai Busuioc	— judecător
Mihaela Ciochină	— judecător
Cristian Deliorga	— judecător
Dacian-Cosmin Dragoș	— judecător
Laura-Iuliana Scânteii	— judecător
Gheorghe Stan	— judecător
Alina Oprișan	— magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Nicoleta-Ecaterina Eucarie.

1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 91 alin. (1) lit. c) și ale art. 93 alin. (3) din Codul penal, excepție ridicată de Mihaela Crăescu în Dosarul nr. 13.194/279/2019/a2 al Curții de Apel Bacău — Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie și care constituie obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 3.233D/2021.

2. La apelul nominal se constată lipsa părților. Procedura de înștiințare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea excepției ca neîntemeiată, invocând jurisprudența Curții, respectiv Decizia nr. 616 din 22 septembrie 2020 și Decizia nr. 209 din 25 martie 2021.

CURTEA,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:

4. Prin Încheierea din 21 octombrie 2021, pronunțată în Dosarul nr. 13.194/279/2019/a2, **Curtea de Apel Bacău — Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 91 alin. (1) lit. c) și ale art. 93 alin. (3) din Codul penal**, excepție ridicată de Mihaela Crăescu într-o cauză penală aflată în faza procesuală a apelului.

5. În motivarea excepției de neconstituționalitate, în esență, autoarea acesteia precizează că noțiunea „comunitate”, utilizată în cuprinsul dispozițiilor legale criticate, nu este definită în Codul penal, și nici în Codul de procedură penală sau în alt act normativ. Consideră că interpretarea noțiunii „comunitate” nu are niciun temei juridic și niciun temei gramatical care să justifice raportarea exclusiv la unitatea administrativ-teritorială reprezentată de oraș sau comună, ceea ce, în opinia sa, privează legea de claritate și predictibilitate.

6. Menționează că, raportat la prevederile art. 51 din Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, munca neremunerată în folosul comunității se efectuează în zona circumscripției locuinței sale. Astfel, apreciază că, în baza aceluiași text de lege, care nu are dispoziții derogatorii, cetățeanul străin va trebui să efectueze munca la domiciliul său din străinătate, sub supravegherea unui consilier de probațiune din statul terț. Precizează că sunt state, mai ales cele din afara

comunității europene, unde nu există instituții de probațiune care să pună în practică dispozițiile unei hotărâri pronunțate de o instanță penală română. Neexistând tratat bilateral cu România, hotărârea română nu este recunoscută de către statul străin. Prin urmare, nu se poate dispune efectuarea muncii în folosul comunității altundeva decât în locul în care domiciliază condamnatul.

7. Susține că reglementarea generează discriminare între cetățenii români cu domiciliul în România și cei străini sau români domiciliați în străinătate, întrucât, în absența unor mecanisme de cooperare sau instituții de probațiune corespunzătoare în alte state, cei din urmă nu pot executa efectiv această obligație. Mai mult, cetățenii români domiciliați în străinătate pot fi puși în situația unei repatrieri forțate, cu consecințe sociale și economice grave, pentru a putea presta munca impusă de lege.

8. În concluzie, consideră că nu există un temei juridic sau unul gramatical care să permită interpretarea noțiunii „comunitate” exclusiv ca unități administrativ-teritoriale ale României, ceea ce afectează claritatea și previzibilitatea legii.

9. **Curtea de Apel Bacău — Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie** apreciază că dispozițiile criticate nu contravin prevederilor art. 16, art. 25 și art. 41 din Constituție. Susține că textele criticate nu sunt de natură să creeze discriminări între persoanele cu domiciliul în străinătate și cele cu domiciliul în România și nici nu sunt lipsite de previzibilitate. De altfel, instanța de judecată menționează că, ulterior rămânerii definitive a hotărârii de condamnare la pedeapsa închisorii cu aplicarea dispozițiilor art. 91 din Codul penal privind suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, există posibilitatea ca statul de domiciliu al persoanei condamnate să recunoască hotărârea română de condamnare și inclusiv obligațiile de probațiune care i-au fost impuse persoanei condamnate, urmând ca zilele de muncă în folosul comunității să poată fi efectuate în statul de executare, respectiv statul care recunoaște obligațiile de probațiune.

10. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

11. **Președinții celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul și Avocatul Poporului** nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile constituționale, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

12. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție, precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.

13. **Obiectul excepției de neconstituționalitate** îl constituie dispozițiile art. 91 alin. (1) lit. c) și ale art. 93 alin. (3) din Codul penal, cu următorul conținut:

— **Art. 91 alin. (1) lit. c):** „(1) *Instanța poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere dacă sunt întrunite următoarele condiții: [...] c) infractorul și-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității;*”;

— **Art. 93 alin. (3):** „(3) *Pe parcursul termenului de supraveghere, condamnatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă cuprinsă între 60 și 120 de zile, în condițiile stabilite de instanță, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă. Numărul zilnic de ore se stabilește prin legea de executare a pedepselor.*”

14. În opinia autoarei excepției de neconstituționalitate, dispozițiile legale criticate contravin prevederilor constituționale cuprinse în art. 16 privind egalitatea în drepturi, în art. 25 referitor la libera circulație și în art. 41 privind munca și protecția socială a muncii.

15. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține că un element central al criticii de neconstituționalitate vizează pretinsa lipsă de definire legală a termenului „comunitate” din cuprinsul textelor criticate, susținându-se astfel lipsa de claritate și previzibilitate a normelor.

16. Potrivit jurisprudenței sale, Curtea a statuat că, în principiu, orice act normativ trebuie să îndeplinească anumite condiții calitative, printre acestea numărându-se și previzibilitatea. Acest aspect presupune că actul normativ trebuie să fie suficient de clar și de precis pentru a putea fi aplicat. Astfel, formularea cu o precizie adecvată a actului normativ permite persoanelor interesate să prevadă într-o măsură rezonabilă, în circumstanțele speței, consecințele care pot rezulta dintr-un act determinat. Evident, redactarea unor legi cu o precizie absolută este dificilă, iar o anumită flexibilitate a normei poate fi chiar benefică, fără însă a compromite previzibilitatea legii (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 743 din 2 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 579 din 16 august 2011, Decizia nr. 1 din 11 ianuarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 23 ianuarie 2012, sau Decizia nr. 447 din 29 octombrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 1 noiembrie 2013).

17. Totodată, prin Decizia nr. 772 din 15 decembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 3 mai 2017, paragrafele 22 și 23, instanța de contencios constituțional s-a raportat la jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, care a constatat că semnificația noțiunii de previzibilitate depinde în mare măsură de conținutul textului despre care este vorba și de domeniul pe care îl acoperă, precum și de numărul și de calitatea destinatarilor săi. De asemenea, principiul previzibilității legii nu se opune ideii ca persoana în cauză să fie determinată să recurgă la îndrumări clarificatoare pentru a putea evalua, într-o măsură rezonabilă în circumstanțele cauzei, consecințele ce ar putea rezulta dintr-o anumită faptă (Hotărârea din 24 mai 2007, pronunțată în *Cauza Dragotoni și Militaru Pidhorni împotriva României*, paragraful 35, și Hotărârea din 20 ianuarie 2009, pronunțată în *Cauza Sud Fondi — S.R.L. și alții împotriva Italiei*, paragraful 109). Având în vedere principiul aplicabilității generale a legilor, Curtea de la Strasbourg a reținut că formularea acestora nu poate prezenta o precizie absolută. Una dintre tehnicile standard de reglementare constă în recurgerea mai degrabă la categorii generale decât la liste exhaustive. Astfel, numeroase legi

folosesc, prin forța lucrurilor, formule mai mult sau mai puțin vagi, a căror interpretare și aplicare depind de practică. Prin urmare, oricât de clar ar fi redactată o normă juridică, în orice sistem de drept, există un element inevitabil de interpretare judiciară. Rolul decizional conferit instanțelor urmărește tocmai înlăturarea dubiilor ce persistă cu ocazia interpretării normelor (în acest sens a se vedea Decizia nr. 145 din 21 martie 2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 768 din 24 august 2023, paragrafele 17 și 18).

18. Față de aceste considerente de principiu, Curtea observă că, potrivit principiului interpretării sistematice a normelor juridice, noțiunea „comunitate” trebuie analizată în corelație cu prevederile Legii nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 14 august 2013, care stabilește inclusiv cadrul procedural și instituțional pentru executarea măsurilor și pedepselor neprivative de libertate. Astfel, conform art. 2 lit. a) din actul normativ menționat, „instituțiile din comunitate” sunt definite ca fiind autoritățile și instituțiile publice, organizațiile nonguvernamentale și alte persoane juridice care participă la executarea pedepselor sau măsurilor neprivative de libertate prin colaborare la nivelul comunității locale cu autoritățile responsabile de asigurarea executării acestor pedepse sau măsuri. Curtea reține că utilizarea unui termen cu sferă semantică relativ largă, precum „comunitate”, nu conduce, *per se*, la o lipsă de precizie legislativă. Dimpotrivă, această formulare permite adaptarea normei la realitățile sociale și administrative diverse, evitând rigiditatea excesivă și facilitând aplicarea corectă și echitabilă.

19. De asemenea, identificarea instituțiilor și a activităților care pot face obiectul muncii neremunerate în folosul comunității se realizează cu sprijinul serviciului de probațiune. Totodată, persoana condamnată beneficiază de dreptul de a solicita lămuriri suplimentare cu privire la conținutul și modalitatea de executare a obligației impuse, ceea ce elimină orice incertitudine cu privire la întinderea sau natura obligațiilor sale, inclusiv în baza art. 12 din legea antereferită. Prin urmare, raportat la cadrul normativ existent, Curtea reține că termenul „comunitate”, deși utilizat într-o accepțiune generală, este susceptibil de a fi determinat cu suficientă precizie, în acord cu cerințele de claritate și previzibilitate impuse de principiul legalității. Riscul unor interpretări arbitrare sau imprevizibile este eliminat prin prevederi suplimentare și mecanismele de cooperare instituțională, chiar și internațională, ceea ce conferă normelor în discuție caracterul necesar de certitudine și transparență pentru destinatarii săi.

20. Totodată, în cazul suspendării sub supraveghere, instanța de judecată impune condamnatului obligația de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe parcursul termenului de supraveghere, pentru o perioadă cuprinsă între 60 și 120 de zile, în conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Codul penal. Astfel, instanța de judecată trebuie să stabilească, prin hotărâre judecătorească, numărul de zile pentru care impune condamnatului obligația de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității, precum și condițiile în care condamnatul va presta această muncă.

21. În plus față de cele precizate, conform prevederilor art. 94 alin. (4) din Codul penal, pentru stabilirea conținutului obligației prevăzute la alin. (3) al aceluiași articol, instanța va consulta informațiile puse la dispoziție periodic de către serviciul de probațiune cu privire la posibilitățile concrete de executare existente la nivelul serviciului de probațiune și la nivelul

instituțiilor din comunitate. Totodată, potrivit art. 404 alin. (2) din Codul de procedură penală, când instanța dispune suspendarea executării pedepsei, în dispozitiv se indică și două entități din comunitate unde urmează să se execute obligația de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității, prevăzută la art. 93 alin. (3) din Codul penal, după consultarea listei privind posibilitățile concrete de executare existente la nivelul fiecărui serviciu de probațiune. Astfel, consilierul de probațiune, pe baza evaluării inițiale, va decide în care dintre cele două instituții din comunitate menționate în hotărârea judecătorească urmează să se execute obligația și tipul de activitate.

22. În continuare, raportând situația de fapt, privind-o pe autoarea excepției, la argumentul referitor la pretinsa discriminare dintre cetățenii români cu domiciliul în România și cei străini sau români domiciliați în străinătate, motivat de imposibilitatea executării obligației în absența unor mecanisme de cooperare sau instituții de probațiune corespunzătoare în alte state, Curtea reține că Decizia-cadru 2008/947/JAI a Consiliului Uniunii Europene din 27 noiembrie 2008 privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce în cazul hotărârilor judecătorești și al deciziilor de probațiune în vederea supravegherii măsurilor de probațiune și a sancțiunilor alternative, astfel cum a fost modificată prin Decizia-cadru 2009/299/JAI a Consiliului din 26 februarie 2009, urmărește, prin dispozițiile art. 4, tocmai facilitarea executării măsurilor neprivative de libertate, inclusiv a muncii în folosul comunității, atunci când persoana condamnată se află pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene. Exemplul invocat de autoarea excepției, referitor la situația statelor din afara Uniunii Europene care nu dispun de instituții de probațiune apte să execute o hotărâre penală pronunțată de o instanță română sau cu care România nu are încheiate tratate bilaterale de cooperare, nu este pertinent în cauză. Aceasta deoarece autoarea excepției este cetățean român, născută în România, având domiciliul în Spania, stat membru al Uniunii Europene. Așadar, ulterior rămânerii definitive a hotărârii de condamnare la pedeapsa închisorii cu aplicarea dispozițiilor art. 91 din Codul penal privind suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, în condițiile transmiterii hotărârii judecătorești, statul de domiciliu al persoanei condamnate, în acest caz un stat membru al Uniunii Europene, recunoaște potrivit art. 8 și

următoarele din Decizia-cadru hotărârea statului de condamnare și inclusiv obligațiile de probațiune care i-au fost impuse persoanei condamnate, urmând ca zilele de muncă în folosul comunității să poată fi efectuate în statul de executare, respectiv statul care recunoaște obligațiile de probațiune. Prin urmare, Curtea nu poate reține încălcări ale dispozițiilor constituționale prevăzute la art. 25 privind libera circulație și nici ale art. 41 privind munca și protecția socială a muncii.

23. De asemenea, Curtea observă că, în jurisprudența sa, a reținut că stabilirea condițiilor privind suspendarea executării pedepsei sub supraveghere reprezintă o prerogativă a legiuitorului, exercitată de Parlament în conformitate cu politica penală a statului și cu rolul său constituțional de unică autoritate legiuitoare, consacrat la art. 61 alin. (1) din Constituție. În consecință, Curtea a constatat că, prin reglementarea condițiilor prevăzute la art. 91 alin. (1) din Codul penal, inclusiv cea referitoare la acordul infractorului de a presta muncă neremunerată în folosul comunității, Parlamentul a acționat în limitele marjei sale de apreciere (a se vedea Decizia nr. 666 din 30 octombrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 19 aprilie 2019, paragraful 36).

24. În ceea ce privește critica de neconstituționalitate referitoare la pretinsa încălcare a dispozițiilor art. 16 din Constituție, prin Decizia nr. 666 din 30 octombrie 2018, anterioară, la paragraful 40, Curtea a reținut că drepturile fundamentale reprezintă o constantă a personalității cetățeanului, o șansă egală acordată fiecărui individ și, din această cauză, principiul egalității cuprinde egalitatea cetățenilor în fața legii și a autorităților publice, iar nu egalitatea de tratament juridic aplicat unei categorii de cetățeni în comparație cu alți, așa cum se invocă și în cauza de față. Cu alte cuvinte, textul constituțional invocat vizează egalitatea în drepturi între cetățeni în ceea ce privește recunoașterea în favoarea acestora a unor drepturi și libertăți fundamentale, nu și identitatea de tratament juridic asupra aplicării unor măsuri, indiferent de natura lor. Or, suspendarea executării pedepsei sub supraveghere nu reprezintă un drept al persoanei, ci doar o măsură de individualizare a executării pedepsei. Prin urmare, Curtea nu poate reține nici încălcarea dispozițiilor art. 16 din Legea fundamentală.

25. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Mihaela Crăescu în Dosarul nr. 13.194/279/2019/a2 al Curții de Apel Bacău — Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie și constată că dispozițiile art. 91 alin. (1) lit. c) și ale art. 93 alin. (3) din Codul penal sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

Definitivă și general obligatorie.

Decizia se comunică Curții de Apel Bacău — Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunțată în ședința din data de 6 noiembrie 2025.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE

ELENA-SIMINA TĂNĂSESCU

Magistrat-asistent,
Alina Oprișan

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI**GUVERNUL ROMÂNIEI****PRIM-MINISTRUL****DECIZIE****privind numirea membrilor Comisiei pentru evaluarea
performanțelor profesionale individuale
ale înalților funcționari publici**

Având în vedere propunerea formulată de ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației prin Adresa nr. 55.729 din 12 martie 2026, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/7.178/SRO din 12 martie 2026,

în temeiul art. 29 și al art. 397² alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Art. 1. — Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se numesc membrii Comisiei pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale înalților funcționari publici, pentru un mandat de 3 ani, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. — La data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia prim-ministrului nr. 523/2023 privind numirea membrilor Comisiei pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale înalților funcționari publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.188 din 29 decembrie 2023, se abrogă.

PRIM-MINISTRU

ILIE-GAVRIL BOLOJANContrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ștefan-Radu Oprea

București, 17 martie 2026.

Nr. 84.

ANEXĂ**Componența Comisiei pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale înalților funcționari publici**

Nr. crt.	Numele și prenumele	Funcția și instituția
1.	Dumitru Mona Mihaela	Secretar general, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
2.	Vodă Darius-Georgel	Secretar general, Agenția Națională a Funcționarilor Publici
3.	Rusnac Melania	Director general, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
4.	Marinescu Daniel Iustin	Director general, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
5.	Dobre Mihai Alexandru	Director, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

ACTE ALE ÎNALTEI CURȚI DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT ÎN MATERIE PENALĂ

DECIZIA Nr. 39

din 23 februarie 2026

Dosar nr. 2.443/1/2025

Eleni Cristina Marcu	— președintele Secției penale a Înaltei Curți de Casație și Justiție — președintele completului
Oana Burnel	— judecător la Secția penală
Mircea-Mugurel Șelea	— judecător la Secția penală
Adriana Ispas	— judecător la Secția penală
Luminița Criștiu-Ninu	— judecător la Secția penală
Mihai Alexandru Mihalcea	— judecător la Secția penală
Anca Barbu	— judecător la Secția penală
Ioana-Delia Lucaci	— judecător la Secția penală
Adina-Adriana Radu	— judecător la Secția penală

1. Pe rol se află soluționarea Dosarului nr. 2.443/1/2025, având ca obiect sesizarea formulată de Tribunalul Satu Mare — Secția penală cu privire la următoarea problemă de drept:

În situația admiterii contestației formulate de către procuror, împotriva încheierii prin care s-a înlocuit măsura preventivă a arestului preventiv cu una subsidiară, termenul consacrat de art. 207 alin. (6) din Codul de procedură penală, de verificare a măsurii preventive a arestului, se calculează de la data pronunțării încheierii judecătorului fondului, prin care s-a dispus înlocuirea măsurii, ori de la data pronunțării încheierii tribunalului prin care s-a admis contestația și s-a pronunțat în sensul menținerii măsurii arestului preventiv?

2. Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală a fost constituit conform prevederilor art. 476 alin. (6) din Codul de procedură penală și ale art. 34 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea administrativă a Înaltei Curți de Casație și Justiție, aprobat prin Hotărârea Colegiului de conducere al Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 20/2023, cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul).

3. La ședința de judecată participă doamna Adina Andreea Ciuhan Teodoru, magistrat-asistent în cadrul Secțiilor Unite, desemnată în conformitate cu dispozițiile art. 36 din Regulament.

4. Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție este reprezentat de doamna procuror Ecaterina Nicoleta Eucarie, procuror în cadrul Secției judiciare a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

5. Reprezentantul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, doamna procuror Ecaterina Nicoleta Eucarie, având cuvântul referitor la chestiunea de drept supusă dezlegării, în temeiul art. 475-477 din Codul de procedură penală, a susținut că în speță nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 475 din Codul de procedură penală, respectiv cerința ca problema de drept să fie sesizată în cursul judecății și, implicit, condiția referitoare la existența legăturii între lămurirea chestiunii de drept și soluționarea pe fond a cauzei. Astfel, condiția ca problema de drept să fie sesizată în cursul judecății reiese din interpretarea coroborată a dispozițiilor art. 475 și art. 476 alin. (2) din Codul de procedură penală. În acest sens, în conținutul art. 475 din Codul de procedură penală se menționează explicit că problema de drept a cărei lămurire se solicită trebuie constatată în cursul judecății, procesul fiind în curs de desfășurare.

6. Totodată, din reglementarea art. 476 alin. (2) din Codul de procedură penală reiese faptul că și sesizarea instanței supreme trebuie să se realizeze în cursul judecății, dar și că instanța de trimitere este obligată să nu procedeze la judecarea cauzei, ci să aștepte dezlegarea de principiu oferită de instanța supremă.

7. La interpelarea președintelui completului, doamna procuror a precizat că prezenta sesizare este inadmisibilă și din perspectiva soluției dispuse de instanța de trimitere, de respingere a contestației formulate, neexistând, din acest punct de vedere, o legătură obiectivă între problema de drept supusă interpretării prin intermediul mecanismului prevăzut de art. 475 și următoarele din Codul de procedură penală și rezolvarea fondului litigiului.

8. Președintele Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, doamna judecător Eleni Cristina Marcu, constatând că nu sunt întrebări de formulat din partea membrilor completului, a declarat dezbaterile închise, reținându-se dosarul în pronunțare privind sesizarea formulată.

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE —
COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA
UNOR CHESTIUNI DE DREPT
ÎN MATERIE PENALĂ,

deliberând asupra chestiunii de drept cu care a fost sesizată, constată următoarele:

I. Titularul și obiectul sesizării

9. Prin Încheierea de ședință din data de 12 noiembrie 2025, pronunțată de Tribunalul Satu Mare — Secția penală, în baza art. 476 alin. (1) raportat la art. 475 din Codul de procedură penală, a sesizat Înalta Curte de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: *„În situația admiterii contestației formulate de către procuror, împotriva încheierii prin care s-a înlocuit măsura preventivă a arestului preventiv cu una subsidiară, termenul consacrat de art. 207 alin. (6) din Codul de procedură penală, de verificare a măsurii preventive a arestului, se calculează de la data pronunțării încheierii judecătorului fondului, prin care s-a dispus înlocuirea măsurii, ori de la data pronunțării încheierii tribunalului prin care s-a admis contestația și s-a pronunțat în sensul menținerii măsurii arestului preventiv?”*.

II. Dispozițiile legale supuse interpretării Codul de procedură penală

Art. 205. — Calea de atac împotriva încheierilor prin care se dispune asupra măsurilor preventive în procedura camerei preliminare

(1) Împotriva încheierilor prin care judecătorul de cameră preliminară de la instanța sesizată cu rechizitoriu dispune asupra măsurilor preventive, inculpatul și procurorul pot formula contestație, în termen de 48 de ore de la pronunțare sau, după caz, de la comunicare. Contestația se depune la judecătorul de cameră preliminară care a pronunțat încheierea atacată și se înaintează, împreună cu dosarul cauzei, judecătorului de cameră preliminară de la instanța ierarhic superioară, în termen de 48 de ore de la înregistrare.

(2) Contestațiile împotriva încheierilor prin care judecătorul de cameră preliminară de la Înalta Curte de Casație și Justiție

dispune în procedura camerei preliminare asupra măsurilor preventive se soluționează de un alt complet al aceleiași instanțe, în condițiile legii.

(3) Contestația formulată împotriva încheierii prin care s-a dispus luarea sau menținerea unei măsuri preventive ori prin care s-a constatat încetarea de drept a acesteia nu este suspensivă de executare.

(4) Contestația formulată de inculpat se soluționează în termen de 5 zile de la înregistrare.

(5) Contestația formulată de procuror împotriva încheierii prin care s-a dispus revocarea unei măsuri preventive sau înlocuirea unei măsuri preventive cu o altă măsură preventivă se soluționează înainte de expirarea duratei măsurii preventive dispuse anterior.

(6) În vederea soluționării contestației, inculpatul se citează.

(7) Dispozițiile art. 204 alin. (7) se aplică în mod corespunzător.

(8) În toate cazurile, este obligatorie acordarea asistenței juridice pentru inculpat de către un avocat, ales sau numit din oficiu.

(9) Participarea procurorului este obligatorie.

(10) Dacă sunt întrunite condițiile prevăzute de lege, odată cu soluționarea contestației se poate dispune luarea uneia dintre măsurile preventive prevăzute la art. 202 alin. (4) lit. b)-d) sau majorarea cuantumului cauțiunii.

Art. 207. — Verificarea măsurilor preventive în procedura de cameră preliminară

(1) Când procurorul dispune trimiterea în judecată a inculpatului față de care s-a dispus o măsură preventivă, rechizitoriul, împreună cu dosarul cauzei, se înaintează judecătorului de cameră preliminară de la instanța competentă, cu cel puțin 5 zile înainte de expirarea duratei acesteia.

(2) În termen de 3 zile de la înregistrarea dosarului, judecătorul de cameră preliminară verifică din oficiu legalitatea și temeinicia măsurii preventive, înainte de expirarea duratei acesteia, cu citarea inculpatului.

(3) Dispozițiile art. 235 alin. (4)-(6) se aplică în mod corespunzător.

(4) Când constată că temeiurile care au determinat luarea măsurii se mențin sau există temeiuri noi care justifică o măsură preventivă, judecătorul de cameră preliminară dispune prin încheiere menținerea măsurii preventive față de inculpat.

(5) Când constată că au încetat temeiurile care au determinat luarea sau prelungirea măsurii arestării preventive și nu există temeiuri noi care să o justifice ori în cazul în care au apărut împrejurări noi din care rezultă nelegalitatea măsurii preventive, judecătorul de cameră preliminară dispune prin încheiere revocarea acesteia și punerea în libertate a inculpatului, dacă nu este arestat în altă cauză.

(6) În tot cursul procedurii de cameră preliminară, judecătorul de cameră preliminară, din oficiu, verifică periodic, dar nu mai târziu de 30 de zile, dacă subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii arestării preventive și a măsurii arestului la domiciliu sau dacă au apărut temeiuri noi, care să justifice menținerea acestor măsuri. Dispozițiile alin. (2)-(5) se aplică în mod corespunzător.

(7) Judecătorul de cameră preliminară, în cursul procedurii de cameră preliminară, verifică, din oficiu, periodic, dar nu mai târziu de 60 de zile, dacă subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cauțiune sau dacă au apărut temeiuri noi, care să justifice menținerea acestei măsuri. Dispozițiile alin. (2)-(5) se aplică în mod corespunzător.

Art. 242. — Revocarea măsurilor preventive și înlocuirea unei măsuri preventive cu o altă măsură preventivă

(1) Măsura preventivă se revocă, din oficiu sau la cerere, în cazul în care au încetat temeiurile care au determinat-o ori au

apărut împrejurări noi din care rezultă nelegalitatea măsurii, dispunându-se, în cazul reținerii și arestării preventive, punerea în libertate a suspectului ori a inculpatului, dacă nu este arestat în altă cauză.

(2) Măsura preventivă se înlocuiește, din oficiu sau la cerere, cu o măsură preventivă mai ușoară, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru luarea acesteia și, în urma evaluării împrejurărilor concrete ale cauzei și a conduitei procesuale a inculpatului, se apreciază că măsura preventivă mai ușoară este suficientă pentru realizarea scopului prevăzut la art. 202 alin. (1).

(3) Măsura preventivă se înlocuiește, din oficiu sau la cerere, cu o măsură preventivă mai grea, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru luarea acesteia și, în urma evaluării împrejurărilor concrete ale cauzei și a conduitei procesuale a inculpatului, se apreciază că măsura preventivă mai grea este necesară pentru realizarea scopului prevăzut la art. 202 alin. (1).

(4) În cazul în care măsura preventivă a fost luată în cursul urmăririi penale de către procuror sau de către judecătorul de drepturi și libertăți, organul de cercetare penală are obligația să îl informeze de îndată, în scris, pe procuror despre orice împrejurare care ar putea conduce la revocarea sau înlocuirea măsurii preventive. Dacă apreciază că informațiile comunicate justifică revocarea sau înlocuirea măsurii preventive, procurorul dispune aceasta sau, după caz, sesizează judecătorul de drepturi și libertăți care a luat măsura, în termen de 24 de ore de la primirea informării. Procurorul este obligat să sesizeze și din oficiu judecătorul de drepturi și libertăți, când constată el însuși existența vreunei împrejurări care justifică revocarea sau înlocuirea măsurii preventive luate de acesta.

(41) În cursul urmăririi penale, revocarea măsurilor preventive ale controlului judiciar și controlului judiciar pe cauțiune, precum și înlocuirea acestor măsuri între ele se dispun de procuror, chiar dacă măsura a fost luată de către judecătorul de drepturi și libertăți. La înlocuirea măsurii preventive a controlului judiciar cu măsura controlului judiciar pe cauțiune, dispozițiile art. 216 alin. (1) și (3) și art. 217 se aplică în mod corespunzător.

(42) Împotriva ordonanței procurorului, dispuse potrivit alin. (41), se poate formula plângere, în condițiile art. 213.

(5) Cererea de revocare sau înlocuire a măsurii preventive formulată de inculpat se adresează, în scris, procurorului, judecătorului de drepturi și libertăți, judecătorului de cameră preliminară sau instanței de judecată, după caz.

(6) În cursul urmăririi penale, procurorul înaintează judecătorului de drepturi și libertăți dosarul cauzei sau copie de pe acesta certificată de grefa parchetului, în termen de 24 de ore de la solicitarea acestuia de către judecător.

(7) În vederea soluționării cererii, judecătorul de drepturi și libertăți, judecătorul de cameră preliminară sau instanța de judecată fixează data de soluționare a acesteia și dispune citarea inculpatului.

(8) Când inculpatul este prezent, soluționarea cererii se face numai după ascultarea acestuia asupra tuturor motivelor pe care se întemeiază cererea, în prezența unui avocat ales sau numit din oficiu. Cererea se soluționează și în lipsa inculpatului, atunci când acesta nu se prezintă, deși a fost legal citat sau când, din cauza stării de sănătate, din cauză de forță majoră ori stare de necesitate, nu poate fi adus, dar numai în prezența avocatului, ales sau numit din oficiu, căruia i se dă cuvântul pentru a pune concluzii.

(9) Participarea procurorului este obligatorie.

(10) Dacă cererea are ca obiect înlocuirea măsurii arestării preventive sau a măsurii arestului la domiciliu cu măsura controlului judiciar pe cauțiune, dacă găsește cererea întemeiată, judecătorul de drepturi și libertăți, judecătorul de cameră preliminară sau instanța de judecată, prin încheiere, dată în camera de consiliu, admite în principiu cererea și

stabilește valoarea cauțiunii, acordând inculpatului termen pentru depunerea ei.

(11) Dacă se depune cauțiunea în termenul fixat, judecătorul de drepturi și libertăți, judecătorul de cameră preliminară sau instanța de judecată, prin încheiere dată în camera de consiliu, admite cererea de înlocuire a măsurii preventive cu măsura controlului judiciar pe cauțiune, stabilește obligațiile ce vor reveni inculpatului pe durata măsurii și dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului, dacă nu este arestat în altă cauză.

(12) Dacă nu se depune cauțiunea în termenul fixat, judecătorul de drepturi și libertăți, judecătorul de cameră preliminară sau instanța de judecată, prin încheiere dată în camera de consiliu, în lipsa inculpatului și a procurorului, respinge ca neîntemeiată cererea formulată de inculpat.

(13) Termenul prevăzut la alin. (10) curge de la data rămânării definitive a încheierii prin care se stabilește valoarea cauțiunii.

III. Expunerea succintă a cauzei

10. Prin Rechizitoriul din data de 23 iunie 2025, emis în Dosarul nr. 300/132/P/2025 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Carei, a fost trimis în judecată inculpatul G.I. pentru săvârșirea infracțiunii de viol asupra unui minor, faptă prevăzută și pedepsită de art. 218¹ alin. (2) din Codul penal.

11. *În fapt*, prin actul de sesizare s-a reținut, în esență, că în noaptea de 4/5 aprilie 2025, în timp ce se afla la locuința sa, inculpatul G.I. a întreținut un raport sexual prin constrângere cu minora H.B.B., în vârstă de 15 ani, pe care a agresat-o fizic prin aplicarea de lovituri, zgârieturi și mușcături ce i-au provocat leziuni traumatice care au necesitat un număr de 3-4 zile de îngrijiri medicale. Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Carei la data de 23 iunie 2025.

12. Prin Încheierea penală nr. 40 din 10 octombrie 2025, pronunțată de judecătorul de cameră preliminară de la Judecătoria Carei, în temeiul art. 348 din Codul de procedură penală și al art. 207 alin. (4) și (6) din Codul de procedură penală, s-au constatat legalitatea și temeinicia măsurii arestării preventive luate față de inculpatul G.I., iar, în temeiul art. 348 din Codul de procedură penală, raportat la art. 207 alin. (4) din Codul de procedură penală, s-a menținut măsura arestării preventive luate față de acesta. Pentru a pronunța în sensul celor de mai sus, judecătorul de cameră preliminară de la Judecătoria Carei a reținut că în cauză există probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă pentru un observator obiectiv că inculpatul ar putea fi autorul faptei reținute în sarcina sa, pentru care a fost trimis în judecată, respectiv obiectul acuzației penale îl constituie o infracțiune intenționată pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 5 ani ori mai mare, respectiv infracțiunea de viol săvârșit asupra unui minor, faptă prevăzută și pedepsită de art. 218¹ alin. (2) din Codul penal, iar, pe baza evaluării gravității faptei, a modului și a circumstanțelor de comitere a acestora, privarea de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică. Menținerea măsurii preventive s-a apreciat a fi proporțională cu gravitatea acuzației aduse inculpatului, fiind necesară pentru realizarea scopului urmărit prin dispunerea acesteia, respectiv pentru buna desfășurare a procesului penal și pentru prevenirea săvârșirii unor fapte prevăzute de legea penală.

13. Împotriva acestei încheieri a formulat contestație inculpatul G.I. prin apărător ales, solicitând admiterea contestației formulate, desființarea încheierii contestate și constatarea încetării de drept a măsurii preventive, iar, în subsidiar, înlocuirea măsurii arestului preventiv cu una dintre măsurile subsidiare conform art. 202 alin. (4) lit. b)-d) din Codul de procedură penală.

14. Prin Încheierea penală nr. 95/CJCP din 12 noiembrie 2025, pronunțată de judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Satu Mare — Secția penală, în temeiul art. 425¹ alin. (7)

pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală, raportat la art. 207 din Codul de procedură penală, a fost respinsă ca nefondată contestația formulată. Totodată, prin aceeași încheiere instanța a dispus sesizarea instanței supreme în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept ce face obiectul cauzei de față.

IV. Punctul de vedere motivat al completului de judecată

15. Membrii completului de judecată investit cu judecarea cauzei au constatat că problema de drept de față a făcut obiect de dezbateră și cu ocazia întâlnirilor de practică neunitară ale președinților secțiilor penale ale curților de apel, ocazii cu care s-a concluzionat că nu există un text legal care să susțină concluzia caracterului executoriu al încheierii de înlocuire a măsurii preventive de la momentul pronunțării. Această opinie a fost împărtășită și de judecătorii de cameră preliminară din cauza de față.

16. În argumentarea punctului de vedere s-a arătat că din analiza soluțiilor de practică judiciară în materie, solicitate de Agentul guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, ca urmare a unei cauze comunicate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (care a vizat ipoteza înlocuirii controlului judiciar cu măsura arestării preventive), a rezultat că ***în majoritatea încheierilor pronunțate de judecătorul de drepturi și libertăți de la instanța de fond, sesizat cu propunerea de înlocuire a măsurii preventive, se face mențiunea privind dispunerea emiterii mandatului de arestare la rămânerea definitivă a încheierii.***

17. În această situație, termenul consacrat de art. 207 alin. (6) din Codul de procedură penală, de verificare a măsurii arestului preventiv, se calculează de la data rămânării definitive a soluției prin care s-a soluționat contestația formulată împotriva încheierii de înlocuire a măsurii arestului preventiv și s-a dispus menținerea măsurii preventive.

V. Punctele de vedere exprimate de către curțile de apel și instanțele judecătorești arondate

18. În conformitate cu dispozițiile art. 476 alin. (10) din Codul de procedură penală cu referire la art. 473 alin. (5) din Codul de procedură penală s-a solicitat punctul de vedere al instanțelor judecătorești asupra chestiunii de drept supuse dezlegării.

19. Au comunicat puncte de vedere asupra problemei de drept în discuție Curtea de Apel Alba Iulia, Curtea de Apel Bacău, Curtea de Apel Brașov, Curtea de Apel București, Curtea de Apel Cluj, Curtea de Apel Constanța, Curtea de Apel Craiova, Curtea de Apel Galați, Curtea de Apel Iași, Curtea de Apel Pitești, Curtea de Apel Ploiești, Curtea de Apel Suceava, Curtea de Apel Târgu Mureș, Curtea de Apel Timișoara, care, după caz, au făcut referire și la opiniile unora dintre instanțele arondate.

20. Cu privire la problema de drept supusă dezlegării ***într-o opinie*** s-a reținut că în situația admiterii contestației formulate împotriva încheierii prin care a fost înlocuită măsura preventivă a arestului cu o altă măsură preventivă, ***termenul prevăzut de art. 207 alin. (6) din Codul de procedură penală, de verificare a măsurii preventive a arestului preventiv, se calculează de la data pronunțării încheierii prin care a fost admisă contestația formulată împotriva încheierii de înlocuire a măsurii arestării preventive și menținută măsura arestului preventiv.***

21. În susținerea acestei opinii s-a avut în vedere că, potrivit art. 207 alin. (6) din Codul de procedură penală, în tot cursul procedurii de cameră preliminară, judecătorul de cameră preliminară, din oficiu, verifică periodic, dar nu mai târziu de 30 de zile, dacă subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii arestării preventive și a măsurii arestului la domiciliu sau dacă au apărut temeiuri noi, care să justifice menținerea acestor măsuri.

22. Verificarea măsurii preventive instituite de norma procesual penală presupune o măsură preventivă în derulare, astfel că momentul începerii curgerii termenului de cel mult

30 de zile este acela al soluției definitive de menținere a măsurii, astfel cum este situația expusă în cuprinsul întrebării.

23. Aceeași concluzie decurge și din dispozițiile art. 205 alin. (5) din Codul de procedură penală, potrivit cărora „*Contestația formulată de procuror împotriva încheierii prin care s-a dispus revocarea unei măsuri preventive sau înlocuirea unei măsuri preventive cu o altă măsură preventivă se soluționează înainte de expirarea duratei măsurii preventive dispuse anterior*”. Astfel, dacă relevant, din punctul de vedere al curgerii termenului de 30 de zile, ar fi momentul pronunțării încheierii judecătorului fondului, prin care s-a dispus revocarea unei măsuri preventive sau înlocuirea unei măsuri preventive cu o altă măsură preventivă, contestația formulată de procuror nu ar mai trebui soluționată înainte de expirarea duratei măsurii preventive dispuse anterior, contrariul fiind impus de necesitatea ca orice soluție de menținere a măsurii preventive să nu fie dispusă mai târziu de 30 de zile sau de 60 de zile, după caz, de la momentul ultimei mențineri.

24. Un alt argument exprimat în sensul acestei opinii este acela că, potrivit art. 550 din Codul de procedură penală, hotărârile devin executorii la data rămânerii definitive sau în cazul în care legea dispune expres că o hotărâre nedefinitivă este executorie, iar, conform art. 552 alin. (2) din Codul de procedură penală, hotărârea pronunțată în calea de atac a contestației rămâne definitivă la data pronunțării acesteia atunci când contestația a fost admisă și procesul a luat sfârșit în fața instanței care o judecă.

25. S-a subliniat că o normă specială în sensul alin. (2) al art. 550 din Codul de procedură penală este cea prevăzută de art. 205 alin. (3) din Codul de procedură penală, potrivit căruia „*Contestația formulată împotriva încheierii prin care s-a dispus luarea sau menținerea unei măsuri preventive ori prin care s-a constatat încetarea de drept a acesteia nu este suspensivă de executare*”. Din interpretarea acestui text legal se constată că încheierea prin care judecătorul de cameră preliminară dispune luarea sau menținerea unei măsuri preventive ori cele prin care constată încetată de drept o măsură preventivă anterior dispusă sunt executorii de la data pronunțării, chiar dacă nu sunt încă definitive, fiind supuse căii de atac a contestației.

26. Totodată, se arată că din interpretarea *per a contrario* a acestor dispoziții legale rezultă că toate celelalte încheieri pronunțate în materia măsurilor preventive (*în situația de față, încheierea prin care judecătorul de cameră preliminară a dispus înlocuirea măsurii arestării preventive cu o altă măsură preventivă*) nu sunt executorii, declararea căii de atac amânând nu doar momentul rămânerii definitive a încheierii, dar și punerea în executare a celor dispuse de judecător până la soluționarea contestației.

27. De asemenea, în susținerea punctului de vedere se arată că, dacă în situația în care judecătorul de cameră preliminară dispune menținerea ori constată încetată de drept măsura preventivă a arestării preventive, această încheiere devine executorie, iar termenul prevăzut de art. 207 alin. (6) din Codul de procedură penală se calculează de la momentul pronunțării acesteia, indiferent de faptul că în respectiva cauză ar fi formulată sau nu calea de atac a contestației.

28. Pe de altă parte, în situația în care judecătorul de cameră preliminară de la instanța de fond dispune înlocuirea măsurii arestării preventive cu o altă măsură preventivă, această încheiere devine executorie la momentul rămânerii definitive (în oricare dintre cazurile prevăzute de art. 551 din Codul de procedură penală), acesta fiind momentul de la care încheierea pronunțată în aceste condiții începe să producă efecte.

29. Într-o **altă opinie** s-a apreciat că în situația admiterii contestației formulate de către procuror împotriva încheierii prin care a fost înlocuită măsura preventivă a arestului preventiv cu o altă măsură preventivă, termenul consacrat de art. 207 alin. (6)

din Codul de procedură penală, de verificare a măsurii preventive a arestului, se calculează de la data pronunțării încheierii judecătorului fondului, prin care s-a dispus înlocuirea măsurii preventive.

30. În formularea acestei concluzii s-a avut în vedere caracterul neexecutoriu al încheierii de înlocuire a măsurii preventive. Astfel, având în vedere suspendarea punerii în executare a măsurii de înlocuire a arestului preventiv cu o altă măsură preventivă mai ușoară, prin formularea de către procuror a contestației, inculpatul nu va fi pus în libertate până la momentul soluționării contestației și al rămânerii definitive a soluției. În acest interval de timp, inculpatul se află în continuare sub imperiul măsurii preventive a arestării preventive, astfel încât, la momentul soluționării contestației, instanța de control să o poată menține. În atari condiții, având în vedere că inculpatul este privat de libertate, se impune ca timpul scurs de la momentul pronunțării instanței de fond și până la momentul soluționării contestației de către tribunal să fie avut în vedere la calcularea termenului prevăzut de dispozițiile art. 207 alin. (6) din Codul de procedură penală.

31. Astfel, potrivit art. 207 alin. (6) din Codul de procedură penală, „*În tot cursul procedurii de cameră preliminară, judecătorul de cameră preliminară, din oficiu, verifică periodic, dar nu mai târziu de 30 de zile, dacă subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii arestării preventive și a măsurii arestului la domiciliu sau dacă au apărut temeiuri noi, care să justifice menținerea acestor măsuri. Dispozițiile alin. (2)-(5) se aplică în mod corespunzător*”. Din interpretarea textului legal rezultă fără echivoc rolul judecătorului de cameră preliminară în această etapă procesuală, respectiv acela de a proceda, din oficiu și periodic, la verificarea legalității și temeiniciei măsurii preventive, într-un interval care nu poate depăși 30 de zile.

32. De asemenea, s-a evidențiat că, potrivit art. 205 din Codul de procedură penală, coroborat cu art. 425¹ alin. (4) din Codul de procedură penală, instanța ierarhic superioară, sesizată cu soluționarea contestației, exercită un rol distinct, limitat la verificarea legalității și temeiniciei încheierii pronunțate de judecătorul de cameră preliminară, în limitele efectului devolutiv al căii de atac.

33. Totodată, s-a susținut că interpretarea, potrivit căreia termenul de 30 de zile prevăzut de art. 207 alin. (6) din Codul de procedură penală ar începe să curgă de la data pronunțării instanței de control judiciar, este incompatibilă cu finalitatea normei, întrucât ar permite ca verificarea legalității și temeiniciei măsurii preventive să fie realizată la intervale mai mari de 30 de zile, exclusiv ca efect al duratei soluționării contestației, situație expres interzisă de lege.

VI. Jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție

34. Din perspectiva deciziilor obligatorii, menite să asigure unificarea practicii judiciare, a fost identificată Decizia nr. 17 din 29 septembrie 2025, pronunțată în recurs în interesul legii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1040 din 11 noiembrie 2025. Deși prin decizia menționată aspectele asupra cărora a statuat instanța supremă privesc măsura arestării preventive, respectiv arestul la domiciliu în cursul urmăririi penale, acestea pot fi concludente și prin raportare la dispozițiile art. 207 alin. (6) din Codul de procedură penală.

35. Astfel, prin această decizie, în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 222 alin. (1) cu referire la art. 227 alin. (2) și art. 204 alin. (12) teza I din Codul de procedură penală, s-a stabilit: *În cazul admiterii contestației, completul de judecatori de drepturi și libertăți de la instanța de control judiciar va putea dispune luarea măsurii arestului la domiciliu pentru durata de timp rămasă până la împlinirea termenului substanțial de 30 de zile calculat de la momentul arestării preventive a inculpatului, în temeiul dispoziției judecătorului de drepturi și libertăți de la prima instanță.*

VII. Opinia specialiștilor

36. În conformitate cu dispozițiile art. 476 alin. (10) raportat la art. 473 alin. (5) din Codul de procedură penală, a fost solicitată specialiștilor în drept penal opinia asupra chestiunii de drept supuse dezlegării.

37. **Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș — Facultatea de Drept**, în punctul de vedere transmis la dosar, a susținut că, împotriva încheierii prin care s-a înlocuit măsura preventivă a arestului preventiv cu o altă măsură, termenul consacrat de art. 207 alin. (6) din Codul de procedură penală, de verificare a măsurii preventive a arestului, se calculează de la data pronunțării încheierii judecătoarei fondului, prin care s-a dispus înlocuirea măsurii.

38. În susținerea punctului de vedere formulat s-a arătat că prin noțiunea de verificare legiuitorul a înțeles să se raporteze la momentul la care judecătorul de la instanța de fond se pronunță asupra măsurii preventive, și nu la momentul la care se soluționează contestația, acest moment fiind de altfel unul incert, uneori chiar lipsind (dacă nu se declară contestație). Alegerea acestui reper cronologic elimină incertitudinea juridică ce ar decurge prin raportare la faza controlului judiciar.

39. Prin urmare, s-a apreciat că, atunci când textul de lege prevede că judecătorul va verifica măsura preventivă periodic, dar nu mai târziu de 30 de zile, este evident că se referă la o verificare efectuată într-un termen care curge de la ultima verificare, și nu de la soluționarea căii de atac. Relevant în acest sens este și faptul că intervalul cuprins între decizia de înlocuire a primei instanțe și decizia de admitere a contestației este o perioadă în care inculpatul rămâne, de regulă, în arest, iar acest aspect nu trebuie neglijat, mai ales prin prisma rolului judecătoarei de cameră preliminară de a „verifica” periodic subzistența temeiurilor ce au determinat „luarea” unei măsuri, raportat la caracterul imperativ al termenului de 30 de zile.

40. Un alt argument în sprijinul soluției că termenul de 30 de zile în care trebuie efectuată o nouă verificare a măsurii preventive curge de la data verificării anterioare îl oferă art. 205 alin. (5) din Codul de procedură penală, conform căruia „*Contestația formulată de procuror împotriva încheierii prin care s-a dispus revocarea unei măsuri preventive sau înlocuirea unei măsuri preventive cu o altă măsură preventivă se soluționează înainte de expirarea duratei măsurii preventive dispuse anterior*”. Textul impune astfel o garanție esențială pentru respectarea fără niciun fel de excepție a duratei unei măsuri preventive. Suplimentar, nu poate fi ignorat argumentul textual derivat din distincția semantică operată de legiuitor între „luarea” măsurii și „verificarea” acesteia. Dacă ar fi acceptată ideea că nu ar trebui făcută distincție între cele două aspecte, titlul privării de libertate ar rămâne unic (încheierea inițială de luare a măsurii), iar hotărârile ulterioare ar avea doar un rol de confirmare periodică, fără a genera un nou moment de referință.

41. Subliniind importanța nedepășirii termenului prevăzut de lege pentru măsurile privative de libertate, chiar dacă cu privire la o chestiune diferită, prin Decizia nr. 17/2025 pronunțată în soluționarea unui recurs în interesul legii instanța supremă a stabilit că, în soluționarea contestației împotriva încheierii prin care s-a dispus luarea măsurii arestului preventiv, „*Complețul de judecători de drepturi și libertăți de la instanța de control judiciar va putea dispune luarea măsurii arestului la domiciliu pentru durata de timp rămasă până la împlinirea termenului de 30 de zile calculat de la momentul arestării preventive a inculpatului, în temeiul dispoziției judecătoarei de drepturi și libertăți de la primă instanță*”. *Mutatis mutandis*, în situația expusă în prezenta cauză, termenul trebuie calculat de la momentul pronunțării prin încheiere a judecătoarei de cameră preliminară de la instanța de fond. Aceasta cu atât mai mult cu cât, chiar dacă prin această încheiere s-a dispus înlocuirea

măsurii preventive, aceasta nu s-a pus în executare, inculpatul rămânând în continuare sub puterea măsurii arestului preventiv.

42. **Centrul de cercetări în Științe penale al Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara**, în punctul de vedere transmis la dosar, a susținut că sesizarea formulată este inadmisibilă, apreciind că nu sunt îndeplinite cerința ca problema de drept să fie sesizată în cursul judecății și, implicit, condiția referitoare la existența legăturii între lămurirea chestiunii de drept și soluționarea pe fond a cauzei.

43. Astfel, s-a susținut că dezlegarea dată chestiunii de drept nu este susceptibilă a avea consecințe juridice directe și concrete asupra modului de rezolvare a cauzei întrucât momentul de la care curge termenul prevăzut de art. 207 alin. (6) din Codul de procedură penală nu are nicio influență asupra soluției privind fondul acuzației penale.

44. Totodată, s-a apreciat că problema de drept cu care a fost sesizată Înalta Curte de Casație și Justiție nu reprezintă o veritabilă chestiune de drept și, prin urmare, nu este necesară o dezlegare din partea instanței supreme în procedura pronunțării unei hotărâri prealabile. De altfel, problema de drept nu ridică dificultăți deosebite și nici nu a generat controverse în practică, după cum rezultă din concluziile întâlnirilor de practică neunitară, iar din lecturarea încheierii de sesizare se observă că instanța de trimitere a oferit un raționament logic pe baza căruia este facil identificată soluția la chestiunea de drept ridicată, lecturarea normelor juridice incidente fiind suficientă pentru a înțelege voința legiuitorului.

VIII. Punctul de vedere exprimat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

45. **Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție**, în punctul de vedere formulat, în principal, a solicitat respingerea sesizării ca fiind inadmisibilă, apreciind că nu sunt îndeplinite cerința ca problema de drept să fie sesizată în cursul judecății și, implicit, condiția referitoare la existența legăturii între lămurirea chestiunii de drept și soluționarea pe fond a cauzei.

46. În subsidiar, în situația admiterii contestației formulate de către procuror, împotriva încheierii prin care s-a înlocuit măsura preventivă a arestului preventiv cu una subsidiară s-a susținut că termenul consacrat de art. 207 alin. (6) din Codul de procedură penală, de verificare a măsurii preventive a arestului, se calculează de la data pronunțării încheierii judecătoarei fondului, prin care s-a dispus înlocuirea măsurii, ori de la data pronunțării încheierii prin care s-a admis contestația și s-a pronunțat în sensul menținerii măsurii arestului preventiv.

IX. Opinia judecătoarei-raportor

47. Soluția propusă de judecătorul-raportor a fost aceea de respingere ca inadmisibilă a sesizării, întrucât nu sunt îndeplinite condițiile cumulative referitoare la sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție, prevăzute la art. 475 și art. 476 alin. (2) din Codul de procedură penală, aspecte ce rezultă pe calea interpretării sistematice, atât cu privire la constatarea existenței unei chestiuni de drept de a cărei lămurire depinde soluționarea pe fond a cauzei respective, cât și a sesizării până la închiderea dezbaterilor.

X. Înalta Curte de Casație și Justiție

48. **Înalta Curte de Casație și Justiție**, examinând sesizarea formulată, raportul întocmit de judecătorul-raportor și chestiunea de drept ce se solicită a fi dezlegată, reține că, reglementând condițiile de admisibilitate a sesizării Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept, legiuitorul a stabilit în art. 475 din Codul de procedură penală posibilitatea anumitor instanțe, inclusiv a tribunalului investit cu soluționarea cauzei în ultimă instanță, care constată, în cursul judecății, existența unei chestiuni de drept de a cărei lămurire depinde soluționarea pe fond a cauzei și asupra căreia instanța supremă nu a statuat încă printr-o hotărâre prealabilă sau printr-un recurs

în interesul legii și nici nu face obiectul unui asemenea recurs, să sesizeze Înalta Curte de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prin care să se dea rezolvare de principiu respectivei probleme de drept.

49. Ca atare, pentru a fi admisibilă o asemenea sesizare trebuie îndeplinite cumulativ mai multe cerințe, respectiv existența unei cauze aflate în curs de judecată în ultimul grad de jurisdicție pe rolul uneia dintre instanțele prevăzute expres de dispozițiile legale anterior menționate, soluționarea pe fond a acelei cauze să depindă de lămurirea chestiunii de drept ce formează obiectul sesizării, iar problema de drept să nu fi fost încă dezlegată de Înalta Curte de Casație și Justiție prin mecanismele legale ce asigură interpretarea și aplicarea unitară a legii de către instanțele judecătorești sau să nu facă în prezent obiectul unui recurs în interesul legii.

50. Totodată, din economia dispozițiilor legale invocate reiese că admisibilitatea sesizării este condiționată, în mod esențial, de existența unei veritabile probleme de drept care să facă necesară o rezolvare de principiu prin pronunțarea unei hotărâri prealabile de către Înalta Curte de Casație și Justiție, aceasta constituind, de fapt, premisa fundamentală ce justifică intervenția instanței supreme prin mecanismul de unificare a practicii judiciare instituit de art. 475 și următoarele din Codul de procedură penală.

51. În ipoteza formulării unei atari sesizări, instanța de trimitere are facultatea, potrivit dispozițiilor art. 476 alin. (2) din Codul de procedură penală, de a suspenda cauza până la pronunțarea hotărârii prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept, urmând ca, în ipoteza în care nu uzează de această posibilitate odată cu sesizarea, iar cercetarea judecătorească este finalizată înainte ca Înalta Curte de Casație și Justiție să se pronunțe asupra sesizării, instanța de trimitere să suspende dezbaterile până la pronunțarea deciziei.

52. În cauză se constată că este îndeplinită condiția referitoare la formularea sesizării de către o instanță de judecată investită în ultimă instanță, Tribunalul Satu Mare — Secția penală, fiind investit, ca instanță de control judiciar, cu soluționarea contestației formulate de inculpat împotriva încheierii penale pronunțate de judecătorul de cameră preliminară, având ca obiect verificarea măsurii preventive.

53. De asemenea, *chestiunea ce formează obiectul întrebării cu care a fost sesizată instanța supremă nu a primit încă o rezolvare printr-o hotărâre prealabilă sau printr-un recurs în interesul legii* și nici nu face obiectul unui asemenea recurs, așa cum rezultă din cuprinsul Adresei nr. 1.900/III-5/2025 din 19 ianuarie 2026 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

54. Este îndeplinită și *condiția existenței unei probleme de drept*, susceptibilă de a fi rezolvată în mod diferit de către instanțe. Dovadă fac în acest sens punctele de vedere diferite exprimate în doctrină și practică, inclusiv punctele de vedere diferite exprimate de instanțe.

55. Se consideră însă că nu sunt îndeplinite condițiile cumulative referitoare la sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție, prevăzute la art. 475 și art. 476 alin. (2) din Codul de procedură penală, aspecte ce rezultă pe calea interpretării sistematice, atât cu privire la constatarea existenței unei chestiuni de drept de a cărei lămurire depinde soluționarea pe fond a cauzei respective, cât și a sesizării până la închiderea dezbaterilor.

56. Astfel, se reține că legiuitorul a reglementat sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept,

ca un instrument judiciar alternativ recursului în interesul legii, din cadrul mecanismului privind asigurarea unei practici unitare, statuând instanței de trimitere o obligație cu caracter imperativ, în sensul exercitării acestuia anterior soluționării definitive a cauzei, astfel cum se desprinde această cerință din interpretarea sistematică a dispozițiilor art. 475 și art. 476 alin. (2) din Codul de procedură penală.

57. Asigurarea unei interpretări unitare a dreptului anterior soluționării definitive a cauzei nu poate fi atinsă decât în ipoteza în care instanța de trimitere valorifică în mod efectiv dezlegarea de principiu, obligatorie, solicitată Înaltei Curți de Casație și Justiție în condițiile prevăzute de art. 475 din Codul de procedură penală. Aceasta deoarece existența unei relații de dependență între chestiunea de drept a cărei lămurire se solicită și soluția ce ar putea fi dată fondului cauzei constituie o condiție de admisibilitate a sesizării, astfel că demersul instanței supreme își păstrează caracterul pertinent și util numai atunci când intervine anterior soluționării definitive a cauzei, preîntâmpinându-se, astfel, o soluție aflată în contradicție cu interpretarea obligatorie regăsită în hotărârea prealabilă.

58. Or, în cauza de față, sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție cu dezlegarea problemei de drept referitoare la *modalitatea de calcul al termenului consacrat de art. 207 alin. (6) din Codul de procedură penală, de verificare a măsurii preventive a arestului respectiv de la data pronunțării încheierii judecătorești fondului, prin care s-a dispus înlocuirea măsurii, ori de la data pronunțării încheierii tribunalului prin care s-a admis contestația și s-a pronunțat în sensul menținerii măsurii arestului preventiv*, a fost dispusă prin aceeași hotărâre prin care instanța de trimitere a soluționat definitiv cauza, respectiv prin Încheierea penală nr. 95/CJCP din 12 noiembrie 2025, pronunțată de Tribunalul Satu Mare în Dosarul penal nr. 2.474/218/2025/a1.6, prin care a respins ca nefondată contestația formulată de inculpatul G.I. împotriva Încheierii penale nr. 44 din 3 noiembrie 2025 a judecătorești de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Carei, care a menținut măsura arestului preventiv a inculpatului.

59. Înalta Curte de Casație și Justiție — Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală s-a pronunțat, anterior, asupra inadmisibilității sesizărilor prin care se solicită dezlegarea unor probleme de drept de care depinde rezolvarea unor cauze soluționate definitiv și care se bucură de autoritate de lucru judecat. În acest sens, prin Decizia nr. 14 din 18 mai 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 460 din 21 iunie 2016, Decizia nr. 69 din 3 noiembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 14 ianuarie 2021, Decizia nr. 36 din 25 mai 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 686 din 12 iulie 2021, s-a subliniat că *„mecanismul sesizării în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile nu permite Înaltei Curți de Casație și Justiție rezolvarea de principiu a unei chestiuni de drept deja soluționate printr-o hotărâre penală definitivă și nici cenzurarea modului în care aceasta a fost rezolvată”*.

60. Scopul reglementării acestui instrument judiciar este de a asigura o practică unitară, pe calea hotărârii prealabile pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție, ce realizează dezlegarea de principiu a chestiunii de drept cu care a fost sesizată, aceasta urmând ulterior să fie valorificată în mod efectiv, pertinent și util, de către instanța de trimitere, în judecarea cauzei cu care a fost investită, fiind de esență condiția de interdependență între hotărârea de interpretare și cea de soluționare a cauzei.¹

¹ În acest sens, Decizia nr. 440 din 22 iunie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 276 și ale art. 475 din Codul de procedură penală, pronunțată de Curtea Constituțională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 9 noiembrie 2017; Decizia nr. 854 din 26 noiembrie 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 367 alin. (9), ale art. 425¹ alin. (4) și ale art. 475 din Codul de procedură penală, pronunțată de Curtea Constituțională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 26 februarie 2021.

61. În mod concret, între problema de drept a cărei lămurire se solicită și soluția dată asupra acțiunii penale de către instanța pe rolul căreia se află cauza în ultim grad de jurisdicție trebuie să existe o relație de dependență, în sensul că decizia instanței supreme pronunțată în procedura prevăzută de art. 476-477 din Codul de procedură penală să fie de natură a produce un efect concret asupra conținutului hotărârii în procesul principal.

62. Or, în speță sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție în procedura prevăzută de art. 476-477 din Codul de procedură penală nu poate presupune rezolvarea de principiu a unei chestiuni de drept deja soluționate printr-o hotărâre definitivă și nici cenzurarea modului în care aceasta a fost rezolvată.

63. Mai mult, se constată că legătura de dependență între problema de drept a cărei lămurire se solicită — modul de calcul al termenului prevăzut de art. 207 alin. (6) din Codul de procedură penală, în cazul admiterii contestației formulate de către procuror, împotriva încheierii prin care s-a înlocuit măsura preventivă a arestului preventiv cu una subsidiară — și soluția dată de către instanța de trimitere, de respingere a contestației formulate de inculpat și de menținere a măsurii preventive, nu există, întrucât ipoteza de la care pleacă instanța de trimitere nu se regăsește în speța analizată.

64. În consecință, se constată neîndeplinirea condițiilor de admisibilitate a sesizării.

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de Tribunalul Satu Mare — Secția penală prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept:

„În situația admiterii contestației formulate de către procuror, împotriva încheierii prin care s-a înlocuit măsura preventivă a arestului preventiv cu una subsidiară, termenul consacrat de art. 207 alin. (6) din Codul de procedură penală, de verificare a măsurii preventive a arestului, se calculează de la data pronunțării încheierii judecătorești fondului, prin care s-a dispus înlocuirea măsurii, ori de la data pronunțării încheierii tribunalului prin care s-a admis contestația și s-a pronunțat în sensul menținerii măsurii arestului preventiv?”

Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art. 477 alin. (3) din Codul de procedură penală. Pronunțată în ședință publică astăzi, 23 februarie 2026.

PREȘEDINTELE SECȚIEI PENALE
A ÎNALTEI CURȚI DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
ELENI CRISTINA MARCU

Magistrat-asistent,
Adina Andreea Ciuhan Teodoru

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR



„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; 012329
C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 BCR
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 DTCPMB (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, www.monitoruloficial.ro

Relații cu publicul: șos. Panduri nr. 1, bloc P33, sectorul 5, București; 050651.
Tel. 021.401.00.73, 021.401.00.78/79/83.

Pentru publicări, încărcăți actele pe site, la: <https://www.monitoruloficial.ro>, secțiunea Publicări.

